

DÖRT GÜNLÜK HESAP HATASI KARARI BOZDURDU

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi • E. 2025/9525 • K. 2026/757

3 Şubat 2026 karar • 9 Haziran 2026 Resmî Gazete

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

28 GÜN BELGEDE
24 GÜN YILLIK İZİN
+ 4 GÜN HAFTA TATİLİ

İş Kanunu m.56/5:

Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri

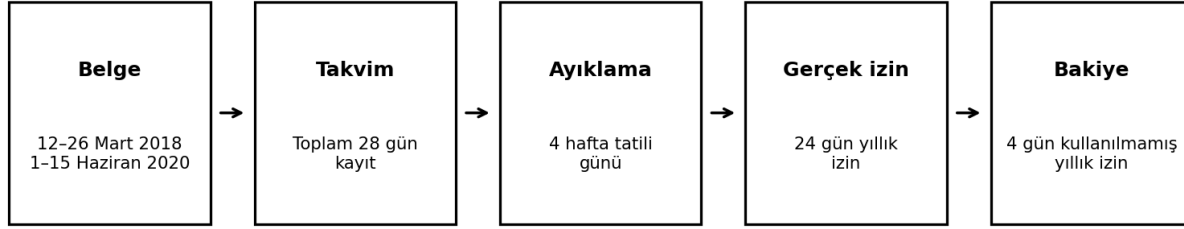
yıllık ücretli izin süresinden SAYILMAZ.

DÖRT GÜNLÜK HESAP HATASI KARARI BOZDURDU

Yıllık izin hesabında takvim, ispat ve bilirkişi metodolojisi

ÖZET — Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 3 Şubat 2026 tarihli E.2025/9525, K.2026/757 sayılı kararı, yıllık izin hesabında küçük görünen bir takvim hatasının yargısal sonucu nasıl değiştirebildiğini gösteren güncel bir örnektir. İşçinin çalışma süresine göre toplam 28 gün yıllık ücretli izin hakkı bulunduğu; dosyadaki izin belgelerinde iki dönemde toplam 28 günlük izin kaydı yer aldığı kabul edilmiştir. Ancak bu dönemlerin içinde toplam dört hafta tatili günü bulunduğundan, 4857 sayılı İş Kanunu m.56/5 uyarınca bu dört gün yıllık izinden sayılamaz. Yargıtay böylece işçinin 4 günlük bakiye yıllık izin hakkı bulunduğu sonucuna ulaşmış ve İlk Derece Mahkemesi kararını kanun yararına bozmuştur. Karar 9 Haziran 2026 tarihli ve 33275 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu makale kararı “dört gün” sansasyonundan çıkarıp adli hesap metodolojisi açısından inceler: takvim ayırıştırması, ispat yükü, izin belgesi, fesih sonrası ücret alacağı ve denetlenebilir bilirkişi hesabı.

Yargıtay kararındaki 28 → 24 + 4 gün hesabının anatomisi



Şekil 1. Karardaki hesap mantığı: 28 takvim günü kayıt, 4 hafta tatili, 24 gün geçerli yıllık izin ve 4 gün bakiye.

1. Olayın doğrulanmış kronolojisi

Davacı; 27.02.2017–09.04.2018, 16.08.2019–25.08.2020 ve 24.11.2021–31.01.2022 dönemlerinde davalı işyerinde çalıştığını, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız feshedildiğini, haftanın altı günü günde 12 saat çalıştığını, çeşitli işçilik alacaklarının yanında yıllık izin alacağı bulunduğunu ileri sürdü.

İlk Derece Mahkemesi dosyadaki yıllık izin belgelerine dayanarak yıllık izin talebini reddetti. Karar kesin nitelikte olduğundan olağan temyiz incelemesi yapılmadı; Adalet Bakanlığı HMK m.363 kapsamında kanun yararına temyiz yoluna başvurdu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 3 Şubat 2026’da bozma kararı verdi; karar 9 Haziran 2026’da Resmî Gazete’de yayımlandı.

2. Manşetin arkasındaki gerçek hesap: 28 = 24 + 4

Dosyada işçinin kıdemine göre toplam 28 günlük yıllık izin hakkı bulunduğu kabul edildi. İzin belgeleri 12.03.2018–26.03.2018 ve 01.06.2020–15.06.2020 dönemlerinde toplam 28 günlük izin kaydı gösteriyordu.

Fakat Yargıtay bu takvim aralıklarının içinde toplam dört hafta tatili günü bulunduğunu belirledi. İş Kanunu m.56/5, yıllık ücretli izin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinin yıllık izin süresinden sayılmayacağını açıkça düzenler. Dolayısıyla belgede 28 günlük takvim aralığı bulunması, hukuken 28 gün yıllık izin kullanıldığı anlamına gelmedi. Geçerli yıllık izin kullanımı 24 gün; bakiye hak 4 gün olarak ortaya çıktı.

3. Bu yeni bir hak mı? Hayır. Güncel olan, kuralın somut hesaba uygulanması

Kararı “Yargıtay çalışanlara yeni dört gün izin verdi” şeklinde okumak yanlış olur. Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinin yıllık izin süresinden sayılmayacağı kuralı zaten 4857 sayılı Kanun'un 56'ncı maddesinde bulunmaktadır.

Kararın önemi yeni bir izin hakkı yaratmasında değil; izin belgelerinin takvim günleri üzerinden yüzeysel okunmasının hatalı olabileceğini somut biçimde göstermesindedir. Bu nedenle karar özellikle insan kaynakları kayıtları ve işçilik alacağı bilirkişi hesapları bakımından güçlü bir uygulama örneğidir.

4. Yıllık izin kullandırıldığını kim ispatlar?

Yargıtay kararında yerleşik ilke tekrar edilmektedir: yıllık izinlerin kullandırıldığını ispat yükü işverene aittir. İşveren bunu imzalı izin defteri veya eşdeğer belgeyle kanıtlamalıdır. İşveren ayrıca ispat aracı olarak işçiye yemin teklif edebilir.

Burada ikinci aşama gözden kaçmamalıdır: belgenin varlığı hesabı bitirmez. Belgedeki tarih aralığının hangi günlerden oluştuğu da hukuken ayrıştırılmalıdır. Yani “izin formu var” ile “formdaki bütün takvim günleri yıllık izin günüdür” aynı önerme değildir.

5. Yıllık izin ne zaman para alacağına dönüşür?

4857 sayılı İş Kanunu m.59 uyarınca iş sözleşmesi herhangi bir nedenle sona erdiğinde, kullanılmamış yıllık izin sürelerine ait ücret işçinin sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden ödenir. Yargıtay da kararında, yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin sona ermesinin gerekli olduğunu; sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmamasının bu dönüşüm açısından önem taşımadığını hatırlatmıştır.

Dolayısıyla bilirkişi hesabında önce izin hakkı ve kullanım bakiyesi belirlenir; ardından sözleşmenin sona ermesi ve hesapta esas alınacak ücret değerlendirilir. Gün hesabıyla ücret hesabını tek satırda eritmek, denetimi zorlaştırır.

6. Bilirkişi hatası mı, mahkeme değerlendirme hatası mı?

Kamuya açık karar metninden, hatanın doğrudan bilirkişiye ait olduğu kesin biçimde söylenemez. Kararda İlk Derece Mahkemesinin yıllık izin talebini reddetmesinin hukuka aykırı olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle “bilirkişi dört günü yanlış hesapladı ve karar bu yüzden bozuldu” şeklinde kesin bir cümle kurmak, dosyada bilirkişi raporunun ayrıntısı görülmeden aşırı yorum olur.

Adli hesap açısından çıkarılacak ders yine de nettir: bilirkişi raporu izin belgelerini yalnızca toplam gün olarak değil, gün-gün takvim kontrolüyle incelemelidir. Böyle yapılırsa mahkemenin önüne denetlenebilir bir hesap konur.

7. Kanun yararına bozma ne demektir?

Bu karar olağan temyiz bozması değildir. HMK m.363 çerçevesindeki kanun yararına temyiz, istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşen ve yürürlükteki hukuka aykırı bulunan kararlar bakımından Adalet Bakanlığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının başvurabildiği olağanüstü bir kanun yoludur.

Yargıtay kararında bozmanın “sonuca etkili olmamak üzere” yapıldığı açıkça belirtilmiştir. Bu ayrıntı medyatik başlıklarda kolayca kaybolur. Karar hukuk uygulamasına yön verir, fakat somut dosyanın kesinleşmiş sonucunu taraflar bakımından olağan temyiz bozması gibi geriye çevirmez.

8. Beş günlük çalışma düzeninde cumartesi meselesi

Karar doğrudan “cumartesi her durumda yıllık izinden sayılmaz” dememektedir. İş Kanunu m.56/5 bakımından belirleyici kavram hafta tatilidir. Beş günlük çalışma düzeninde çalışılmayan cumartesinin sözleşme ve işyeri uygulamasında hafta tatili mi, yoksa akdi tatil mi olduğu ayrıca incelenebilir.

Bu nedenle bu kararın sosyal medyada “artık cumartesiler yıllık izinden düşmeyecek” şeklinde genellenmesi teknik olarak güvenli değildir. Bilirkişi somut iş sözleşmesini, toplu iş sözleşmesini ve işyeri çalışma düzenini görmeden gün niteliğini varsaymamalıdır.

9. Dört günün parasal değeri nasıl hesaplanır?

Kararın kamuya açık metni davacının ücret tutarını esas alarak bu dört gün için belirli bir TL rakamı vermemektedir. Bu nedenle bu makalede hayali bir alacak tutarı üretmiyoruz.

Genel hesap mantığı bakımından önce bakiye izin günü saptanır; ardından m.59 kapsamında iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücret esas alınarak izin ücreti hesabı yapılır. Somut hesapta ücretin günlük karşılığının nasıl belirleneceği, dosyadaki ücret verileri ve mahkemenin kabulüyle açıkça gösterilmelidir.

10. İnsan kaynakları yazılımı neden hukuki hata üretebilir?

Bir izin yazılımı başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki bütün günleri otomatik olarak “yıllık izin” sayıyorsa, işyeri takvimindeki hafta tatili ve genel tatil günlerini doğru tanıımıyorsa sistematik eksik izin bakiyesi üretebilir. Tek çalışan için birkaç gün olan fark, yüzlerce çalışan ve yıllar boyunca biriktiğinde ciddi işçilik alacağı riskine dönüşebilir.

Bu nedenle İK yazılımı yalnızca tarih sayacı değildir. Haftalık çalışma düzeni, resmi tatil takvimi, sözleşmesel hafta tatili ve izin türü gibi parametrelerin denetlenmesi gerekir. Hukuki kural yanlış kodlanmışsa hesap makinesi hatasız çalışarak yanlış sonucu kusursuz biçimde çoğaltır.

11. Adli hesap uzmanı için asıl ders

Bu karar nitelikli hesaplamanın özünü çok iyi gösterir: matematik çoğu zaman kolaydır; zor olan hangi günün hangi hukuki kategoriye ait olduğunu doğru belirlemektir. 28'den 24 çıkarmak ilkokul aritmetiğidir. Hangi dört günün neden çıkarılması gerektiğini ispatlamak ise bilirkişilik disiplindir.

Bu nedenle rapor; hak edilen izin, belirlenen tarih aralıkları, hafta tatilleri, ulusal bayram/genel tatiller, geçerli kullanılan izin ve bakiye hakkı ayrı sütunlarda göstermelidir. Sonuç rakamı kadar ara hesapların görünür olması gerekir.

Yıllık izin alacağı bilirkişi hesabı için 12 noktalı kontrol matrisi

01 Hak dönemi Toplam yıllık izin hakkı kaç gün?	07 Bakiye Hak edilen – geçerli kullanılan
02 İzin belgeleri İmzalı izin defteri / eşdeğer belge var mı?	08 Fesih İzin ücretinin doğumu için sözleşme sona ermiş mi?
03 Takvim İzin başlangıç-bitiş tarihleri doğru mu?	09 Ücret Kullanılmayan izin hangi ücret üzerinden hesaplanacak?
04 Hafta tatili Döneme rastlayan hafta tatilleri ayıklandı mı?	10 İspat Kullandırma ispat yükü işverende mi değerlendirildi?
05 UBG Ulusal bayram/genel tatiller ayıklandı mı?	11 Alternatif Tartışmalı hafta tatili varsa senaryo kuruldu mu?
06 Kullanılan izin Takvim aralığı ≠ otomatik olarak yıllık izin günü	12 Denetim Gün gün hesap yeniden üretilebilir mi?

Şekil 2. Yıllık izin alacağı hesabında 12 noktalı bilirkişi kontrol matrisi.

12. Karar hakkında doğru ve yanlış manşetler

YANLIŞ / AŞIRI YORUM	DOĞRU İFADE
Yargıtay herkese 4 gün ek izin verdi.	Somut dosyada dört hafta tatili günü yıllık izinden sayılamadığı için 4 gün bakiye izin bulundu.
28 günlük izin belgesi geçersiz sayıldı.	Belgeler dikkate alındı; ancak belge dönemindeki hafta tatilleri yıllık izin gününden ayrıştırıldı.
Karar yeni bir yasa getirdi.	Karar mevcut İş Kanunu m.56/5 hükmünü somut uyuşmazlığa uyguladı.
Bilirkişi raporu yüzünden karar bozuldu.	Kamuya açık karar metni hatayı doğrudan bilirkişiye yüklemiyor; İlk Derece Mahkemesi kararı kanun yararına bozuldu.
Cumartesi artık hiçbir zaman yıllık izinden düşmez.	Cumartesinin hafta tatili olup olmadığı somut çalışma ve sözleşme düzenine göre ayrıca değerlendirilir.

13. Örnek bilirkişi hesap tablosu nasıl kurulmalı?

Aşağıdaki yapı somut kararın TL hesabı değildir; kararın gösterdiği metodolojiye uygun örnek raporlama şablonudur.

İzin dönemi	Takvim günü	Hafta tatili	UBGT	Yıllık izne sayılan	Not
12.03.2018– 26.03.2018	15	Karardaki toplam 4 günün bir bölümü	Varsa ayıklanır	Takvim – hariç günler	Dosya takvimiyle doğrulanır
01.06.2020– 15.06.2020	15	Karardaki toplam 4 günün bir bölümü	Varsa ayıklanır	Takvim – hariç günler	Dosya takvimiyle doğrulanır
TOPLAM / karar sonucu	28 izin kaydı*	4	—	24	4 gün bakiye yıllık izin

*Karar, dosyadaki izin belgelerine göre toplam 28 gün yıllık izin kullanımı kaydı bulunduğunu belirtmektedir; tarih aralıklarının kaba takvim toplamı ile hukuki izin hesabı aynı şey değildir.

Sonuç

28 GÜNÜ SAYMAK KOLAYDI. HANGİ 4 GÜNÜN SAYILMAMASI GEREKTİĞİNİ BİLMEK UZMANLIKTIR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2026/757 sayılı kararı, adli hesaplamada en küçük birim olan “gün”ün bile hukuki niteliği belirlenmeden matematiğe sokulamayacağını gösteriyor.

İzin formu, bordro veya İK yazılımı başlangıç verisidir; nihai hesap değildir. Bilirkişi belgeyi takvim, mevzuat ve ispat kurallarıyla birlikte okumalı; hangi günün neden hesaba dahil veya hariç olduğunu görünür kılmalıdır.

Bu kararın asıl değeri dört günlük alacakta değil, milyonlarca çalışanı ilgilendiren hesap metodolojisindedir: doğru veri, doğru sınıflandırma, doğru tarih ve yeniden üretilebilir hesap.

Kaynaklar

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, E.2025/9525, K.2026/757, T.03.02.2026; Resmî Gazete 09.06.2026, Sayı 33275.
- 4857 sayılı İş Kanunu, m.56/5: yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinin izin süresinden sayılmaması.
- 4857 sayılı İş Kanunu, m.59: iş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmayan yıllık izin ücretinin ödenmesi.
- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, m.363: kanun yararına temyiz.
- Anadolu Ajansı, 09.06.2026, “Yargıtaydan ‘hafta tatili yıllık izin süresinden sayılamaz’ kararı” — kararın kamuoyuna yansımaları.
- Lexpera / Resmî Gazete metin kaydı: Yargıtay 9. HD E.2025/9525, K.2026/757.
- Veri notu: Makale 11.08.2026 itibarıyla erişilebilen karar metni, mevzuat ve güvenilir haber kaynaklarıyla hazırlanmıştır.



YAZAR

Talip BİLGİLİ

Ekonomist – Hesap Uzmanı

 Tel: 0533 768 21 42

 <https://uzmanmuraalasi.com>

 info@uzmanmuraalasi.com



HESAP UZMANLIĞI
Analitik, objektif ve mevzuata uygun değerlendirme



EKONOMİK ANALİZ
Finansal analiz, raporlama ve ekonomik değerlendirme hizmetleri



BİLİRKİŞİLİK
Adli ve hukuki süreçlerde uzman görüş ve raporlama desteği



HESAP & RAPORLAMA
Detaylı hesap incelemesi ve profesyonel raporlama

Yazar künyesi

Bu yayın bilimsel/teknik bilgilendirme amacı taşır; somut bir işçilik alacağı dosyasında hukuki görüş veya kesin bilirkişi hesabı değildir.